

1503939-84.2021.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/10/2022

... não tendo presenciado movimentação típica de tráfico na tabacaria.

Desse modo, patente o cometimento apenas do delito de tráfico de drogas pelos acusados Felipe e Davi e exploração de jogos de azar em local público por Wellington.

Primeiramente, insta consignar que o acusado Davi confessou a prática do delito de trafico, tendo assumido a propriedade da droga ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

1ª Vara Criminal

Av.Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1503939-84.2021.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1503939-84.2021.8.26.0548

Classe - Assunto:

- Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE FERNANDO DA SILVA LUQUE e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Autos 1503939-84.2021.8.26.0548

Controle nº 10/2022

Vistos etc.,

I - FELIPE FERNANDO DA SILVA LUQUE, DAVI DE SOUZA PONTES e WELLINGTON HENRIQUE ANTUNES DE MELO, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso nas penas do artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/06 c.c. o artigo 69 do Código Penal, e WELLINGTON, ainda, como incurso no artigo 50 da Lei das Contravenções Penais, porque, desde data incerta até o dia 16 de dezembro de 2021, por volta das 21 horas, na Avenida Maria Clara Machado, nº 6, Jardim Santa Rita de Cássia, nesta cidade e comarca de Campinas, associaram-se de forma estável, permanente e organizada para o fim de praticar crimes de tráfico de entorpecentes.

Ainda, no dia 16 de dezembro de 2021, por volta das 21 horas, no mesmo local, os acusados, previamente ajustados e agindo com unidade de propósitos, traziam consigo e guardavam, para fim de tráfico, 47 (quarenta e sete) porções de maconha, pesando 135,1g (cento e trinta e cinco gramas e um decigrama); 2 (duas) porções de maconha,

pesando 290,3g (duzentos e noventa gramas e três decigramas); 17 (dezessete) porções de maconha, pesando 51,6g (cinquenta e um gramas e seis decigramas); e 10 (dez) eppendorfs contendo cocaína, pesando 3,3g (três gramas e três decigramas), o que faziam sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Por fim, nestas mesmas condições de tempo e local, WELLINGTON estabeleceu jogo de azar em lugar público e acessível ao público, com ou sem o pagamento de entrada. Os réus foram notificados (fls. 196, 198 e 200) e apresentaram defesa prévia (fls. 157/158, 160 e 162).

A denúncia foi recebida por decisão de 31 de janeiro de 2022, ocasião em que foi designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 173/174).

Os réus foram pessoalmente citados (fls. 201, 203 e 205).

Como medida de instrução criminal, em audiência realizada em 16/05/2022, foi ouvida uma testemunha de acusação, e, em 19/09/2022, uma outra testemunha de acusação, uma de defesa e os réus interrogados ao final (depoimentos colhidos pelo método de videoconferência por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS - fls. 236 e 349).

Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal (fls. 354/360). A Defesa de Felipe requereu a absolvição do acusado ou, em caso de condenação, a diminuição prevista nos termos do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 (fls. 364/378). A Defesa de Wellington pleiteou a absolvição acerca dos delitos previstos na Lei de Drogas e, em caso de condenação: a) a fixação da pena no mínimo legal; b) a fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da pena; c) o direito de recorrer em liberdade (fls. 385/388). Por fim, a Defesa de Davi requereu a absolvição acerca do delito de associação para o tráfico de drogas e, ainda: a) a diminuição máxima prevista nos termos do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06; b) o reconhecimento da atenuante relativa à confissão; b) a fixação da pena no mínimo legal; c) a fixação de regime aberto para o início do cumprimento da pena; d) a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos (fls. 389/394).

É o relatório.

Decido.

II - A presente ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade dos delitos restou comprovada nos autos por intermédio dos Autos de Exibição e Apreensão de fls. 17/18 e 24, Laudo de Exame Químico-Toxicológico de fls. 109/112, Laudo da máquina caça-níquel de fls. 116/122 e Comprovante de Depósito Judicial de fls. 123.

Quanto a autoria, o acusado Felipe disse que trabalhava na ocasião, tendo ido à tabacaria de Wellington para comprar uma "seda". Por fim, negou a posse das drogas. Ainda, Davi alegou que entregaria a droga em um local nas proximidades em troca da quantia de R\$ 200,00 (duzentos reais), tendo, no trajeto, avistado uma viatura policial, momento em que se assustou e decidiu parar na tabacaria do seu conhecido Wellington para fumar um "baseado". Ainda, Felipe entrou na sequência e não estava na posse da sacola contendo os entorpecentes. Por fim, admitiu a posse da droga localizada no seu carro.

Wellington, proprietário da tabacaria, disse que o local ainda estava fechado quando Davi chegou, tendo sido por ele convidado para fumar maconha. Ainda, Felipe apenas comprava "seda", momento em que os policiais adentraram o local. Afirmou que a sua esposa havia lhe entregado o dinheiro que estava na sua posse e que ele seria utilizado para pagar o aluguel. Por fim, admitiu a existência de apenas uma máquina caca-níquel no estabelecimento.

O policial militar Márcio relatou que estava em patrulhamento de rotina, momento em que recebeu uma denúncia via COPOM acerca da prática de tráfico de drogas e armazenamento de carga roubada em uma residência de três andares, tendo se deslocado ao endereço informado. Já no local, através de uma porta entreaberta, avistou um indivíduo na posse de uma sacola, outro no manuseio de dinheiro e um terceiro ostentava as mesmas características físicas informada na denúncia, tendo realizado a abordagem. No mais, apreendeu porções de maconha e cocaína na sacola que estava na posse de Felipe, maconha no veículo de Davi e dinheiro, uma balança de precisão, uma faca e uma máquina caca-níquel no estabelecimento comercial de

propriedade de Wellington. Esclareceu que não possuía mandado para entrada no local, pois se tratava de um comércio, uma tabacaria, não tendo sido revistados os andares superiores. Por fim, os reconheceu em audiência.

No mesmo sentido o depoimento do policial militar Osmar que acrescentou que Davi estava na posse das chaves de um veículo estacionado em frente à tabacaria, tendo sido localizado em seu interior 47 (quarenta e sete) porções de maconha, bem como 2 (dois) pedaços não porcionados da mesma droga. Ainda, na sacola que estava na posse de Felipe, foram apreendidas 17 (dezesete) porções de maconha. Por fim, no estabelecimento comercial também foram localizadas uma balança de precisão, uma faca e duas máquinas caca-níqueis. Por fim, os reconheceu em audiência.

Por fim, Márcia, vizinha de Wellington, disse que possuía um estabelecimento próximo ao acusado, não tendo presenciado movimentação típica de tráfico na tabacaria.

Desse modo, patente o cometimento apenas do delito de tráfico de drogas pelos acusados Felipe e Davi e exploração de jogos de azar em local público por Wellington.

Primeiramente, insta consignar que o acusado Davi confessou a prática do delito de tráfico, tendo assumido a propriedade da droga apreendida em seu veículo; e, como se sabe, a confissão do acusado constitui elemento seguro de convicção. Neste sentido, aliás, o seguinte julgado: “Apelação. Mérito Absolvição por insuficiência de provas. Improcedência. Materialidade e autoria demonstradas. Réu que admitiu ter praticado os delitos. Confissão do acusado corroborada pela palavra das vítimas e pelo firme e coerente depoimento do policial militar responsável pela diligência Provas seguras Condenação de rigor.” (Apelação nº 0052218- 98.2013.8.26.0050, 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgamento em 11 de dezembro de 2013, relator Exmo. Des Salles Abreu).

No mais, suas palavras não se fizeram isoladas nos autos, foram corroboradas pelas testemunhas de acusação que foram enfáticas ao confirmar a apreensão das porções de droga no automóvel estacionado em frente à tabacaria.

Ainda, muito embora Davi também tenha assumido a propriedade do entorpecente localizado na sacola de Felipe, restou evidente a sua intenção de eximi-lo da culpa, tendo os policiais narrado de forma harmônica que a sacola contendo as porções de maconha foram apreendidas na posse de Felipe quando da abordagem.

No mais, vislumbro ser possível a condenação dos acusados Davi e Felipe acerca do delito de tráfico de drogas com supedâneo nos depoimentos dos policiais militares que nenhum motivo teriam para incriminarem indevidamente os réus, não tendo que se falar em abuso de autoridade ou “droga forjada” como pretendido pela Defesa.

Nesse sentido, entendimento do STJ: Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes (Habeas Corpus 115516/SP – STJ – 5ª Turma – Rel. Min. Laurita Vaz, julgamento em 03/02/2009).

Ainda, neste sentido: “Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.” (Habeas Corpus 191288/SP – STJ – 5ª Turma – Rel. Min. Jorge Mussi, julgamento em 31/05/2011).

Ainda, diferentemente do colocado pela Defesa, não há que falar em ausência de autorização judicial para a entrada no local da abordagem.

No caso em tela, os policiais relataram que, mediante denúncia anônima, se deslocaram ao endereço indicado, tendo se deparado com uma tabacaria que estava com a porta entreaberta e os acusados em seu interior em atitude suspeita.

No mais, como se tratava de estabelecimento comercial, desnecessária a autorização judicial. Neste sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE OCORRIDO NO INTERIOR DE UM BAR. EQUIPARAÇÃO A RESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, policiais militares lograram êxito em apreender com o paciente considerável quantidade de

substância entorpecente, em condições de fracionamento típicas da mercancia ilícita, além de apetrechos que indicavam o manuseio e preparação da droga, no interior de um bar - embaixo do balcão -, estabelecimento comercial que estava aberto ao público. 2. Desta forma, verifica-se que o estabelecimento comercial - em funcionamento e aberto ao público - não pode receber a proteção que a Constituição Federal confere à casa. Assim, não há violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, a caracterizar a ocorrência de constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg nos EDcl no HC n. 704.252/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.).

Ainda, destaco a grande quantidade de droga apreendida (425,4g de maconha na posse de Davi e 51,6g de maconha e 3,3g de cocaína com Felipe), o afasta a possibilidade de uso pessoal e reforça a sua destinação para o tráfico.

Importante destacar que o tipo penal previsto no artigo 33 da Lei de Tóxicos é de conteúdo múltiplo ou variado, uma vez que a norma descreve diversas condutas alternativas. E, por se tratar de um crime de mera conduta, sua consumação se faz com a prática de uma das condutas descritas no tipo. No caso dos autos, a conduta realizada pelo agente Davi foi a de “guardar” e a praticada por Felipe foi a de “trazer consigo”.

Portanto, o fato de não ter sido apreendido dinheiro na posse de Felipe não tem o alcance pretendido pela Defesa

No entanto, em relação ao acusado Wellington, é o caso de absolvição em relação ao delito de tráfico de drogas.

Ainda que no local tenham sido apreendidas uma faca e uma balança de precisão, é certo que se trata de um estabelecimento comercial e estes são utensílios comuns. Soma-se a isto o fato de não ter sido realizado qualquer tipo de laudo pericial para constatar a presença de resquícios de entorpecentes nestes utensílios.

No mais, acerca do dinheiro apreendido em sua posse, observo que a Defesa juntou a fls. 235 o recibo de uma certa quantia recebida; no entanto, trata-se de recibo datado de outubro de 2021, ou seja, quase dois meses antes do ocorrido.

Ocorre que, ainda que este recibo não justifique a origem do dinheiro, temerário o reconhecimento da prática do delito de tráfico de drogas pelo acusado Wellington em razão tão somente da apreensão de certa quantia em dinheiro em seu estabelecimento comercial.

Insta consignar que os depoimentos dos policiais militares foram enfáticos e harmônicos no sentido de os entorpecentes foram localizados na sacola de Felipe e no automóvel de Davi.

Desta forma, em razão da insuficiência de provas, a absolvição do acusado Wellington pelo delito de tráfico de drogas é de rigor em obediência ao princípio do “in dubio pro reo”.

Ainda, diante da absolvição de Wellington em relação ao delito de tráfico de entorpecentes e da ausência de qualquer prova no sentido da existência de uma associação entre os corréus Felipe e Davi, não há que se falar em condenação de todos os acusados no que concerne ao delito previsto no artigo 35 da Lei de Drogas, por absoluta falta dos requisitos legais.

Por último, o laudo juntado a fls. 116/122 é conclusivo no sentido de que a máquina do tipo caça-níquel apreendida na tabacaria explorava jogos de azar, tendo sido, inclusive, constatado a fls. 120 que as últimas entradas de notas se deram no dia 14/12/2021.

Ainda, verificou-se que o jogo acontecia em duas etapas, sendo que na primeira delas ocorria a aposta de valores em reais e na segunda, independentemente de qualquer tipo de habilidade do jogador, os resultados eram sorteados aleatoriamente por software (fls. 121).

Desta forma, é o caso de condenação dos acusados Davi e Felipe pelo delito de tráfico de drogas e de Wellington pela exploração de jogos de azar.

Assim, passo à dosagem das penas.

PENA – RÉU FELIPE - ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 - Atenta às circunstâncias e diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e a pena pecuniária de 500

(quinhentos) dias-multa, calculados no mínimo legal, devidamente corrigidos. No mais, tendo em vista a sua reincidência (autos nº 0000479-08.2017.8.26.0548 da 6ª Vara Criminal de Campinas – certidão de fls. 335/336), AUMENTO ambas as penas de 1/6 (um sexto), o que dá, como penal final, a corporal de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e a pena pecuniária de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Fixei o “quantum” unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do acusado que se declarou ajudante geral (fls. 31). Finalmente, inviável a aplicação do artigo 33, § 4º, da Nova Lei de Tóxicos, tendo em vista que o réu é reincidente. Neste sentido o seguinte julgado: “PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DESCABIMENTO. REINCIDÊNCIA DELITIVA. PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A benesse do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 tem como finalidade punir com menor rigor o traficante não habitual, isto é, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida, de modo que, para fazer jus àquele benefício, agente deve preencher os seguintes requisitos: ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa. 3. Hipótese em que a reincidência delitiva do paciente afasta a aplicação daquele redutor, ao passo que alterar a conclusão de que o tráfico privilegiado não se verificou implicaria incursão no acervo fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus. 4. É firme a jurisprudência desta Corte em não reconhecer bis in idem na utilização da reincidência como agravante genérica e para afastar a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, “porquanto é possível que um mesmo instituto jurídico seja apreciado em fases distintas na dosimetria da pena, gerando efeitos diversos, conforme previsão legal específica” (HC 302.328/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 17/12/2014). 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 318.078/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 11/09/2015). Incabível a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos em razão do disposto no artigo 44, incisos I e II, do Código Penal, uma vez que a pena é superior a 4 (quatro) anos e o réu é reincidente.

PENA – RÉU DAVI - ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. O réu é primário e sem antecedentes criminais. Atenta a essas circunstâncias e às diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena segregativa de 5 (cinco) anos de reclusão e à pena pecuniária de 500 (quinhentos) dias-multa, calculado o seu valor unitário no mínimo legal, devidamente corrigidos. Fixei o “quantum” unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do réu que se declarou ajudante geral (fls. 46). Muito embora confesso, inviável a fixação da pena abaixo do mínimo legal, em razão do disposto na Súmula 231 do STJ, do seguinte teor: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal. No entanto, acerca do disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, ainda que o acusado seja primário, levando-se em consideração as circunstâncias do delito, em que houve a apreensão de elevada quantidade de droga (425,4g de maconha), e as suas consequências, uma vez que esse entorpecente era destinado ao consumo de terceiras pessoas, devendo-se ressaltar que, com essa conduta, o réu estimula o uso de drogas e, por conseguinte, a criminalidade, uma vez que é muito comum a utilização de drogas por parte dos agentes quando da prática de crimes, OPTO por reduzir ambas as penas somente em 1/6 (um sexto), o que dá, como pena final, a segregativa de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e a pena pecuniária em 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa. Neste sentido o seguinte julgado: “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA DA DROGA APREENHIDA. CIRCUNSTÂNCIA UTILIZADA SOMENTE NA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. LEGITIMIDADE.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PACIENTE CONDENADO À PENA DE RECLUSÃO SUPERIOR A QUATRO ANOS. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PREVISTO NO ART. 44, I, DO CP. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo o art. 42 da Lei 11.343/06, "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente". Configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução). Essa opção permitirá ao juiz aplicar mais adequadamente o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) em cada caso concreto. 2. No caso, a natureza da droga apreendida foi utilizada somente na terceira etapa da dosimetria, ou seja, para fixar o fator de redução da causa de diminuição do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006 na fração de 1/6, não havendo, portanto, violação ao princípio do ne bis in idem. Ademais, aplicar qualquer fração de diminuição diversa daquela imposta pelas instâncias ordinárias demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de habeas corpus. 3. Não é viável proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pois a pena imposta ao paciente - quatro anos e dois meses de reclusão - afasta o requisito objetivo previsto no art. 44, I, do Código Penal. 4. Ordem denegada." (STF - HC 109193, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014, PUBLIC 30-10-2014). Incabível a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos em razão do disposto no artigo 44, inciso I, do Código Penal, uma vez que a pena é superior a 4 (quatro) anos.

PENA - RÉU WELLINGTON - ARTIGO 50 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS - Atenta às circunstâncias e diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena segregativa de 3 (três) meses de prisão simples e a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos. Fixei o quantum unitário da pena pecuniária acima do mínimo legal em virtude da situação econômica do réu que se declarou motoboy (fls. 56). Por fim, tendo em vista a sua reincidência (autos nº 0003115-44.2017.8.26.0548 desta 1ª Vara Criminal de Campinas - certidão de fls. 338/339), AUMENTO ambas as penas de 1/6 (um sexto), o que dá, como penal final, a corporal de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de prisão simples e a pena pecuniária de 11 (onze) dias-multa. Incabível a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos em razão do disposto no artigo 44, inciso II, do Código Penal, uma vez que o réu é reincidente.

III - Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente AÇÃO PENAL para:

A) CONDENAR o acusado FELIPE FERNANDO DA SILVA LUQUE, qualificado nos autos (RG nº 71.739.497 - I.I.R.G.D. - fls. 153), à pena segregativa de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento de e a pena pecuniária de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Nos termos do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a nova redação dada pela Lei nº 11.464/07, deverá o réu iniciar o cumprimento da imposta pena corporal no regime fechado.

Reincidente e preso por força deste processo, NÃO poderá apelar desta sentença em liberdade.

Deve-se observar, contudo, que cabe ao Juízo das Execuções a análise dos requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal e artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal).

Assim, recomende-se o réu Felipe na prisão em que se encontra.

A.1) ABSOLVÊ-LO, por fim, da imputação de ter violado o disposto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de

Processo Penal.

B) CONDENAR o acusado DAVI DE SOUZA PONTES, qualificado nos autos (R.G. nº 59.057.077 – I.I.R.G.D. – fls. 150), à pena segregativa de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Não obstante primário e sem antecedentes criminais, deverá o réu iniciar o cumprimento da pena corporal no regime fechado levando em conta também a grande quantidade de droga apreendida, o que indica a prática do delito de tráfico em maior escala (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a modificação dada pela Lei nº 11.464/07).

Deve-se observar, contudo, que cabe ao Juízo das Execuções a análise dos requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal e artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal).

Assim, recomende-se o réu Davi na prisão em que se encontra.

B.1) ABSOLVÊ-LO, por fim, da imputação de ter violado o disposto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

C) CONDENAR o acusado WELLINGTON HENRIQUE ANTUNES DE MELO, qualificado nos autos (RG nº 71.273.582 – I.I.R.G.D. – fls. 146), à pena segregativa de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de prisão simples e à pena pecuniária consistente no pagamento de 11 (onze) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 50 da Lei de Contravenções Penais.

Deverá o réu iniciar o cumprimento da pena corporal no regime aberto (artigo 33, parágrafo 2º, letra “c”, c.c. o parágrafo 3º do mesmo artigo do Código Penal).

Desta forma, o acusado poderá apelar desta sentença em liberdade.

Expeça-se, de imediato, o alvará de soltura clausulado somente em relação ao acusado Wellington.

C.1) ABSOLVÊ-LO da imputação de ter violado o disposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

C.2) ABSOLVÊ-LO, também, da imputação de ter violado o disposto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, lancem-se os seus nomes no livro “Rol dos Culpados”.

Custas pelos acusados (artigo 4º, parágrafo 9º, letra “a”, da Lei nº 11.608 de 29 de dezembro de 2003).

No mais, decreto a perda, em favor da União, da quantia de R\$ 370,00 (trezentos e setenta reais – comprovante de depósito judicial de fls. 123) tudo de acordo com o disposto no artigo 63 da Lei nº 11.343/06.

Por fim, determino a restituição da quantia de R\$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) em favor do acusado Wellington (comprovante de depósito judicial de fls. 123).

P.R.I.C.

Campinas, 26 de outubro de 2022.

PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA